

0002629-57.2011.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES
Comarca: Mirassol
Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência: 029/2011

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO PASSADOR, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 43462243, pai Julio Cesar Passador, mãe Jesusmeire Silvia Ramalho Azevedo Passador, Nascido/Nascida 12/06/1986, de cor Branco, natural de Votuporanga - SP, com endereço à R ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP 15130-000, Fone: (17)

3242-3001, Mirassol-SP - E-mail: mirassol2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo nº 0002629-57.2011.8.26.0358 - p.

DECISÃO

Processo nº:

0002629-57.2011.8.26.0358

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência: 029/2011

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO PASSADOR, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 43462243, pai Julio Cesar Passador, mãe Jesusmeire Silvia Ramalho Azevedo Passador, Nascido/Nascida 12/06/1986, de cor Branco, natural de Votuporanga - SP, com endereço à R Rev. João Batista Ribeiro Neto, 76, Apto 808 - Andar 06 - Bloco 13, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86055-645, Londrina - PR

Inquérito Policial nº:

062/2011 - Delegacia de Polícia de Mirassol, 029/2011 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

O fato noticiado pela denúncia ocorreu em 04/01/2011. Proferida decisão em HABEAS

CORPUS a conduta foi desclassificada e o réu foi condenado à pena 1 ano e 8 meses em regime aberto por incurso no artigo 28, caput, da Lei n 11.343/2006, o Acórdão condenatório transitou em julgado em 11/11/2020. Considerando a pena reduzida pelo writ, a referida penalidade prescreve em 4 anos. Forçoso reconhecer, portanto, a ocorrência da prescrição retroativa. Com efeito, entre a data do recebimento da denúncia (20/05/2013) até a data da publicação da sentença condenatória (24/07/2018) transcorreram mais de cinco anos. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de Carlos Alberto Passador, diante da ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal. P.R.I.C.

Mirassol, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA